

En lo principal: Se cite a absolver posiciones, bajo apercibimiento que indica. **En el otrosí:** Acompaña pliego de posiciones. **En el segundo otrosí:** Acompaña documentos. **En el tercer otrosí:** Se traiga a la vista carpetas electrónicas que indica. **En el cuarto otrosí:** Solicita oficio al Ministerio Público. **En el quinto otrosí:** En subsidio, solicita exhibición de documentos al Ministerio Público.

S. J. L. de Santiago (3°)

Eduardo Achu Moscoso, abogado, en representación de la parte demandada, en autos caratulados “*Juri con Araya*”, **Rol C-4713-2025**, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente digo:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 y 388 del Código de Procedimiento Civil, solicito a S.S. citar a absolver posiciones al demandante don Jorge Juri Laso, personalmente, sobre hechos propios y no propios, y sin poder delegar, domiciliado para estos efectos en el domicilio de sus apoderados judiciales fijado en autos.

Por tanto,

Sírvase S.S.: Acceder a lo solicitado, y citar al demandante don Jorge Juri Laso, a través de sus representantes ya indicados, a absolver personalmente, sobre hechos propios y no propios, las posiciones contenidas en el pliego que se acompaña en el otrosí de esta presentación, bajo el apercibimiento del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil.

Primer otrosí: Solicito a S.S. tener por acompañado el documento encriptado en formato PDF, que contiene el pliego de posiciones que ha de absolver personalmente el demandante don Jorge Juri Laso.

Segundo otrosí: Sírvase S.S. tener por acompañado, con citación, los siguientes documentos:

Documento N°1: E-book o carpeta electrónica de la causa Rol C-6511-2022, caratulados “*Laso con Araya*”, conocido por el 6° Juzgado Civil de Santiago, iniciado mediante demanda presentada por don Jorge Juri Laso y doña Marisol Laso Tirapegui en contra de los mismos demandados de autos.

Documento N°2: E-book o carpeta electrónica de la causa Rol C-21990-2024, caratulados “*Laso con Laso*”, conocido por el 21° Juzgado Civil de Santiago, iniciado

mediante demanda de indignidad para suceder presentada en contra de doña Marisol Laso Tirapegui.

Documento N°3: E-book o carpeta electrónica de la causa Rol C-4776-2025, caratulados “*Laso con Juri*”, conocida por el 19° Juzgado Civil de Santiago, iniciado mediante demanda de indignidad para suceder presentada en contra de don Jorge Juri Laso.

Documento N°4: E-book o carpeta electrónica de la causa RIT 1770-2024, caratulados “*Marisol Elizabeth Laso Tirapegui con Aída Rosemarie Laso Tirapegui*”, conocida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, iniciado mediante querrela criminal presentada por doña Marisol Elizabeth Laso Tirapegui y don Jorge Alejandro Juri Laso en contra de los mismos demandados de autos.

Documento N°5: Resolución de 27 de marzo de 2025, dictada en la causa RIT 1770-2024, caratulados “*Marisol Elizabeth Laso Tirapegui con Aída Rosemarie Laso Tirapegui*”, conocida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual el tribunal tuvo presente el cierre de la investigación.

Documento N°6: Acta de audiencia de 9 de mayo de 2025, dictada en la causa RIT 1770-2024, caratulados “*Marisol Elizabeth Laso Tirapegui con Aída Rosemarie Laso Tirapegui*”, conocida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual se dio cuenta de la decisión de no perseverar en el procedimiento del Ministerio Público.

Documento N°7: Informe policial N°202405522601/04506/856/ emitido por la Policía de Investigaciones, de fecha 25 de octubre de 2024.

Documento N°8: Copia certificada de escritura pública de mandato general, otorgada por doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez a doña Aida Rosemarie Laso Tirapegui y don Christian Mauricio Adrian Araya Laso, suscrita el 18 de febrero de 2019, ante la 32ª Notaría de Santiago de don Francisco Varas Fernández, Repertorio N° 2.704-2019, cuya copia fue emitida por el Archivo Judicial de Santiago el 3 de febrero de 2022.

Tercer otrosí: Sírvasse S.S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento, ordene traer a la vista la carpeta electrónica de los siguientes autos:

1. Causa Rol C-6511-2022, caratulados “*Laso con Araya*”, conocido por el 6° Juzgado Civil de Santiago.

2. Causa Rol C-21990-2024, caratulados “*Laso con Laso*”, conocido por el 21° Juzgado Civil de Santiago.
3. Causa Rol C-4776-2025, caratulados “*Laso con Juri*”, conocida por el 19° Juzgado Civil de Santiago.
4. Causa RIT 1770-2024, caratulados “*Marisol Elizabeth Laso Tirapegui con Aída Rosemarie Laso Tirapegui*”, conocida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Si bien esta parte ha acompañado en el segundo otrosí los e-book de dichas causas, atendido a que el formato en que estos se descargan desde la Oficina Judicial Virtual no se encuentran completos, faltando especialmente los documentos acompañados con cada escrito de parte, resulta indispensable que S.S. ordene traer a la vista estos expedientes, todos los cuales tienen directa relación con lo debatido en autos.

Cuarto otrosí: Que, vengo en solicitar se oficie al Ministerio Público, representado por su Fiscal Nacional don Ángel Valencia Vásquez, domiciliado en Calle Catedral N°1437, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto de que acompañe en autos la carpeta investigativa correspondiente a la causa RUC 2410007828 – 3, RIT 1770 – 2024, tramitada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La referida carpeta investigativa dice relación con una querella deducida por la parte demandante en contra de esta parte, por los supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y de contrato simulado. En consecuencia, dicha carpeta contiene antecedentes vinculados directamente con los hechos controvertidos en estos autos.

Quinto otrosí: En subsidio, en caso de que S.S. estime improcedente el oficio solicitado en el cuarto otrosí de esta presentación, y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 349 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicito a S.S. ordenar al Ministerio Público, representado por su Fiscal Nacional don Ángel Valencia Vásquez, domiciliado en Calle Catedral N°1437, comuna y ciudad de Santiago, la exhibición de la carpeta investigativa correspondiente a la causa RUC 2410007828 – 3, RIT 1770 – 2024, tramitada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Dicho documento guarda relación directa con la cuestión debatida en el juicio, debido a que contiene antecedentes que dicen relación con los supuestos delitos de contrato simulado y apropiación indebida, y, por tanto, fundado en los mismos actos cuestionados por la actora en autos.

Asimismo, este documento no reviste el carácter de secretos o confidenciales, toda vez que las partes intervinientes en ese proceso penal son las mismas que comparecen en la presente causa. En consecuencia, procede que S.S., ordene la exhibición de la carpeta investigativa solicitada, toda vez, que permite acreditar que no existe irregularidad en la administración realizada por los demandados en autos.